

0075110-25.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fábio Aguiar Munhoz Soares

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 43/2018 - 4ª Delegacia de Furto e Roubo e Condomínio e Residências - DISCCPAT

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ALEX REMORINI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Aguiar Munhoz Soares

Vistos etc

ALEX REMORINI, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0075110-25.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0075110-25.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 43/2018 - 4ª Delegacia de Furto e Roubo e Condomínio e Residências - DISCCPAT

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ALEX REMORINI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Aguiar Munhoz Soares

Vistos etc

ALEX REMORINI, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos I, II, e V (na redação legal antes da entrada em vigor da Lei nº 13.654/2018), c.c artigo 61, inciso II, "h" (vítima idosa), c.c artigo 70 (três vítimas com patrimônios distintos no mesmo contexto fático), porque no dia 14 de abril de 2018, por volta das 10h30, na Rua Conselheiro Torres Homem, nº 427, Jardim Paulista, nessa cidade e comarca de São Paulo-SP, agindo em concurso e com unidade de desígnios com mais quatro indivíduos não identificados, mediante o emprego de arma de fogo e com restrição à liberdade das vítimas, subtraiu, para proveito comum, três pares de tenis da marcas Asics, Nike e Sergio K, dez bonés, cinco camisas polo, um relógio de pulso da marca Garmin, além de R\$400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro, bens pertencentes à vítima Marcelo Luiz Gaia, bem como diversas joias, bolsas, relógios, roupas e dinheiro pertencentes ao casal Mozart e Dóris.

A denúncia foi recebida no dia 16 de junho de 2021 (fl.151), o acusado foi citado (fl.201) e apresentou resposta (fls. 209/222), sendo, contudo, mantido o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual foram ouvidas vítimas e interrogado o acusado ao final. Em seguida, as partes apresentaram os seus memoriais, requerendo ambas as partes a improcedência da ação penal.

É o relatório.

DECIDO.

Sem dúvida que a condenação do acusado, à vista da prova existente nos autos, é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia, embora comprovados, não podem ser imputados ao acusado.

De fato, o acusado, em juízo, negou a autoria delitiva, não podendo ser descartada sua versão, pois uma das vítimas, além de não ratificar o reconhecimento fotográfico havido na fase policial, também disse não se lembrar de ter reconhecido quem quer que fosse, dizendo que não se lembrava sequer de ter feito reconhecimento fotográfico na fase policial.

Dir-se-ia que o acusado mudara sua feição desde a ocorrência delitiva e daí o equívoco da vítima em juízo, mas o fato é que se assim o fosse e a prova da autoria delitiva residiria tão somente em elementos de convicção obtidos na fase policial, já que em juízo nenhuma prova foi produzida que infirmasse o reconhecimento equivocadamente da vítima e é por isso que em tal contexto se afirma não ser segura a prova da autoria delitiva em relação ao acusado, não sendo demais dizer não ter sido o acusado localizado com qualquer objeto relacionado à vítima, cumprindo asseverar para tanto que somente serve o reconhecimento fotográfico como prova hábil à condenação de quem quer que seja quando amparado por outras provas, não no caso dos autos em que foi o reconhecimento fotográfico rechaçado em juízo, nenhuma outra testemunha dando qualquer elemento que vinculasse o acusado ao roubo ocorrido, razão por que improcede mesmo a autoria delitiva imputada ao acusado, tamanha a incerteza gerada pelas provas produzidas.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido acusatório e o faço para absolver ALEX REMORINI, o que faço nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Sem condenação nas custas.

Publicada esta em audiência. Registre-se oportunamente. Comunique-se. NADA MAIS.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. São Paulo, 01 de dezembro de 2022. Eu _____ (Patricia Reis Augusto Casalino), Escrevente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA